



> Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Aan het bestuur van
Stichting United Ukrainian Ballet Foundation
Korte Geer 1 C
2611 CA DELFT

Erfgoed en Kunsten

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

Persoonlijke levenssteun - Bescherming

Onze referentie

38288319

Datum **06 JUNI 2023**

Betreft Verlening projectsubsidie A 2023 United Ukrainian Ballet

*Als u belang hebt bij dit besluit,
dan kunt u hiertegen binnen 6
weken, gerekend vanaf de
verzendsdatum, bezwaar maken.
Stuur uw bezwaarschrift naar
DUO, Postbus 30205, 2500 GE
Den Haag. U kunt uw bezwaar
ook digitaal indienen op
www.bezwaarschriftenocw.nl.*

Geacht bestuur,

Bij brief van 16 mei 2023, door mij ontvangen op 18 mei 2023, hebt u een subsidieaanvraag ingediend voor een activiteitenplan dat uw Stichting van mei 2023 tot en met oktober 2023 wenst uit te voeren. Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een subsidie van ten hoogste € 500.000.

De subsidie wordt verleend op grond artikel 1, eerste lid, van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid en onder voorwaarde dat de begrotingswetgever voldoende middelen ter beschikking stelt.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan en zoals voorzien in de begroting.

Het bedrag waarop de subsidie na het tijdvak waarvoor zij wordt verleend, wordt vastgesteld, is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Een eventueel verschil tussen de gerealiseerde kosten en het ten hoogste verleende bedrag wordt in mindering gebracht bij de vaststelling en zal worden teruggevorderd. Bij eventuele co-financiering kan er naar rato worden teruggevorderd.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2023.

Motivering bij het besluit

Op 23 december 2022 heeft het kabinet een financieel steunpakket aangekondigd voor Oekraïne van 2,5 miljard euro, waarin ook geld werd gereserveerd voor humanitaire hulp. Op 3 april 2023 hebben de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer der Staten Generaal ingelicht over een eerste steunpakket, waarbij 5 miljoen euro werd bestemd voor behoud van identiteitsbepalende cultuur, en behoud van

talent en professioneel niveau van (uitvoerende) kunstenaars door voortzetting van training, repetities en uitvoering.¹

Onze referentie
38288319

Uw instelling beoogt sinds de oprichting in 2022 om uit Oekraïne gevluchte professionele dansers onderdak en een succesvolle uitvoeringspraktijk te bieden. In 2022 hebt u succesvol een beroep kunnen doen op de Steunregeling voor gevluchte Oekraïense culturele makers. Uw instelling is een tijdelijk project, en is erop gericht om, indien de situatie in hun thuisland normaliseert, de dansers terug te laten keren naar Oekraïne.

De reeds met veel succes uitgevoerde programma's en uw nu ingediende activiteitenplan sluiten goed aan bij de doelstelling van het bovengenoemde steunpakket.

Waar moet u aan voldoen?

U moet in ieder geval voldoen aan de voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen. Er staan ook verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie.

Wet- en regelgeving

- De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:
- Wet op het specifiek cultuurbeleid, Besluit op het specifiek cultuurbeleid en Regeling op het specifiek cultuurbeleid
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2;
- Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies.

Overigens attendeer ik u ook op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en op de (Europese) aanbestedings- en staatssteunregelgeving die van toepassing kunnen zijn.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Uw melding kunt u, bij voorkeur bij brief, doen bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Met het oog op het tegengaan van misbruik van subsidie, wijs ik u erop dat er een misbruikregister wordt bijgehouden.

¹ *Kamerstukken II 2022/23, 36337, nr 3, p. 2*

Beleidsonderzoek

U werkt mee aan een door of namens mij ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van beleid.

Onze referentie
38288319

Verantwoording

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een activiteitenverslag en een financieel verslag in. Aan de hand van dit activiteitenverslag en financieel verslag toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Aan de hand van het financieel verslag legt u rekening en verantwoording af en geeft u inzicht in de besteding. Het financieel verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. U bedingt bij de accountant dat deze zijn onderzoek inricht overeenkomstig het accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2021-2024.

Het activiteitenverslag en het financieel verslag zendt u binnen dertien weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Erfgoed en Kunsten, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag. Dit betekent dat beide verslagen uiterlijk op 1 april 2024 moeten zijn ingediend.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling zal plaatsvinden in een afzonderlijke beschikking.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen of niet geheel uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.

Voor het niet voldoen aan de meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies kan ik een bestuurlijke boete opleggen.

Informatieplicht OCW

Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden met inachtneming van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1, ook wel Algemene Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: AGVV).

Naar mijn oordeel is artikel 53 van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden het tweede lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I van de AGVV.

Kennisgeving en publicatie

Ik ben verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde verordening tijdig kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van artikel 53 AGVV in samenhang met artikel 11 AGVV wordt onderhavige subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. Tevens wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Bewaartermijn en monitoring

Op grond van artikel 12 AGVV kan de Europese Commissie tot 10 jaar na de steunverlening stukken daarover opvragen. Het is daarom van belang dat u alle documenten met betrekking tot de subsidie ten minste 10 jaar bewaart. Daarnaast dient er een goede dossiervorming plaats te vinden voor een eventueel tussentijds onderzoek (monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie de steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag.
U ontvangt binnen twee weken na dagtekening van deze brief het volledige bedrag van € 500.000.

Het voorschot wordt aan u overgemaakt op Persoonlijke levenssfeer - bescherming onder vermelding van projectsubsidie A 2023 United Ukrainian Ballet.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon, van wie de contactgegevens zijn opgenomen in het briefhoofd.

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Persoonlijke levenssfeer - bescherming